



第三专题 学习宪法知识 维护宪法权威

- 一、学习宪法知识 领会宪法精神
- 二、加强实施监督 维护宪法权威





- 一、学习宪法知识 领会宪法精神
- （一）宪法的形成和发展
- 何为宪法？宪法是国家的根本法，是治国安邦的总章程。（视频）
- 坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。
- 宪法的产生比其他普通法要晚很多。
- 1689 年英国议会通过《权利法案》。
- 1787 年美国宪法，是人类历史上第一部成文宪法。

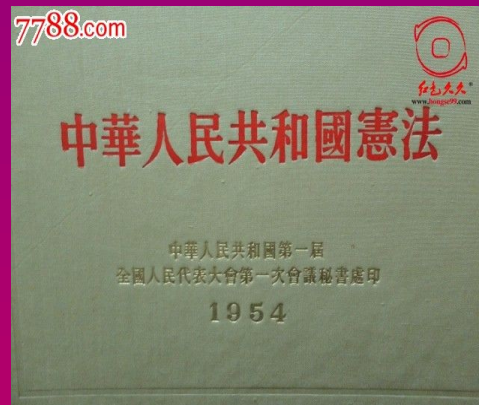




- 《中华苏维埃共和国宪法大纲》、《陕甘宁边区宪法原则》、《共同纲领》。
- 1954 年第一届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法》。（视频）
- 75 宪法和 78 宪法。
- 我国现行宪法是 1982 年由全国人民代表大会制定通过的。



1954 年 1 月，毛泽东主持起草
《中华人民共和国宪法》（草案）





- 现行宪法分别于 1988 年、1993 年、1999 年、2004 年和 2018 年通过修正案。
- 国家实行社会主义市场经济。（视频）
- 邓小平理论。
- 依法治国，建设社会主义法治国家。
- 国家依法保障人权。
- 科学发展观。
- 习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。



推动构建人类命运共同体。

国家倡导社会主义核心价值观。

宪法宣誓（视频）。

设立国家监察机关。

行政机关、监察机关、审判机关和检察机关。



- (二) 宪法地位和基本原则
- 第一，宪法是国家的根本法。（普通法）
- 在制定和修改程序上，宪法比其他法律更为严格。
- 第二，宪法是制定其他法律制度的总依据。
- 宪法具有最高的法律效力。
- 第三，宪法规定国家的根本制度。
- 国体、政体、政治制度、经济制度、
- 选举制度、政党制度、监察制度、
- 文化制度、社会制度、司法制度等。





- 我国现行宪法的基本原则
- 1. 党的领导原则
- 2. 人民当家作主原则（人民主权原则）
- 3. 尊重和保障人权原则（生存权与发展权。人权与主权的关系。）
- 4. 法治原则（视频）
- 5. 民主集中制原则



二、加强实施监督，维护宪法权威

- （一）加强宪法实施
- 宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。
- 执政党要依宪执政。国家要依法立法、严格执法、公正司法。
- 领导立法、保证执法、支持司法、带头守法。
- 宪法的实施主要是国家机关，也包括其他一切组织、团体和公民个人。





- 宪法实施与公民个人的密切关系。
- 案例分析。
- 坚持依宪执政。
- 坚持依法立法。
- 坚持严格执法。包括行政机关、监察机关和司法机关的执法。





- (二) 完善宪法监督
- 宪法的监督权、解释权。
- 我国宪法第 62、67 条规定，全国人大和人大常委会行使宪法解释、监督职权。
- 第一，完善人大工作机制。
- 质询、执法检查。
- 第二，健全宪法解释机制。
- 何为解释？
- 解释的种类。





- 第三，健全备案审查机制。
- 第四，健全合宪性审查机制。
- 案例分析。





思考题

- 1. 如何理解我国宪法的地位和基本原则？
- 2. 如何理解我国宪法实施和监督的重要性？
- 3. 理论联系实际谈谈宪法实施与公民的密切关系。





谢谢

